

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı

Anayasa Yargısına Giriş Dersi

Kurgusal Olay Çalışmaları

Ar. Gör. Kardelen ALTUN

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-I

165 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Anayasa Değişikliği teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 18 ret ve 4 çekimser oya karşılık 365 kabul oyu ile, 9012 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” olarak kabul edilmiştir. TBMM Başkanlığı, Anayasa Değişikliğine ilişkin Kanunu Cumhurbaşkanına göndermiştir. Cumhurbaşkanınca halkoyuna sunulmasına karar verilen söz konusu Anayasa Değişikliği 12.03.2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sorular:

1. 115 milletvekili ile TBMM’de en fazla üyeye sahip ikinci grup olan (X) Partisi Meclis Grubu, 9012 sayılı Kanunun ikinci oylamasının Anayasaya aykırı biçimde açık oyla yapıldığı, dolayısıyla Anayasa Değişikliğinin Anayasaya şekil yönünden aykırı olduğu gerekçesiyle 18.03.2026 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu incelerken, hangi aşamada, ne tür bir karar vermelidir? Gerekçeli olarak açıklayınız.

2. 130 milletvekili, 25.03.2026 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, 9012 sayılı Kanunun, yukarıdaki “1” numaralı soruda belirtilen gerekçelerle, şekil yönünden Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini istemiştir. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu incelerken hangi aşamada, ne tür bir karar vermelidir? Gerekçeli olarak açıklayınız.

3. Cumhurbaşkanı 18.03.2026 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu gerekçeli bir dilekçeyle Anayasa Değişikliğinin esas yönünden Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Anayasa Mahkemesi bu başvuru hakkında hangi aşamada ve hangi gerekçelerle ne yönde karar vermelidir?

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-II

Cumhurbaşkanı tarafından 18.02.2026 tarihinde imzalanan 250 sayılı “Acele Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 23.02.2026 tarihli ve 45403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararname, Anayasanın 46. maddesinde düzenlenen kamulaştırma kurumuna ilişkin usul ve esasları yeniden düzenleyen hükümler içermektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubundan biri olan (C) Partisi Meclis Grubu tarafından 30.04.2026 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne sunulan dilekçeyle, 142 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Anayasanın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkına ilişkin sınırlamalar getirdiği, Anayasanın 13. maddesi uyarınca temel hakların ancak kanunla sınırlanabileceği ve Anayasanın 104. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının kişi haklarına ilişkin konularda kararname çıkarma yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle iptali istenmiştir.

Soru: Anayasa Mahkemesi bu başvuru hakkında hangi aşamada, ne yönde bir karar vermelidir? Soruda örneği verilen türden başvurularda gözetilebilecek tüm başvuru koşulları açısından değerlendirerek cevaplayınız.

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-III

TBMM Genel Kurulu’nda bir kanun teklifinin önce tümü üzerinde, ardından tek tek maddeler üzerinde görüşmeler yapılmış ve daha sonra teklifin tümü üzerinde oylamaya geçilmiştir. Kanun teklifinin son oylamasına 220 milletvekili katılmış; 145 kabul, 60 ret ve 15 çekimser oy kullanılmış ve teklif 8920 numarasını alarak kanunlaşmıştır. Söz konusu kanun 22.04.2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Soru: Cumhurbaşkanı, 30.04.2026 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak 8920 sayılı Kanun’un, Anayasanın 96. maddesinde düzenlenen karar yetersayısına uyulmadan kabul edildiği ve ayrıca Anayasanın 148. maddesine aykırı olduğu gerekçeleriyle iptalini talep etmiştir. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu incelerken hangi aşamada, ne tür karar vermelidir? Neden?

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-IV

Kayseri 3. İdare Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne sunulan bir dilekçeyle, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun belirli bir maddesinin Anayasa'nın 13., 35. ve 152. maddelerine aykırı olduğu iddia edilmiş ve iptali istenmiştir. Anayasa Mahkemesi 15.06.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla başvuru konusu düzenlemenin Anayasa'nın 2., 13., 35. ve 46. maddelerine aykırı olup olmadığını tartışmış ve sonuçta düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir. Daha sonra 2023 yılında İzmir 5. İdare Mahkemesi aynı düzenlemenin Anayasa'nın 2., 10. ve 35. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur.

Soru: Yukarıda sözü edilen başvuruların hukuki niteliği ve şartları nelerdir? Anayasa Mahkemesi, İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin başvurusu hakkında hangi aşamada, ne yönde bir karar vermelidir? Gerekçeli olarak açıklayınız.

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-V

Cumhuriyet Savcısı (S), Milletvekili (R) hakkında taksirle yaralama suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma açmış ve (R)'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle TBMM'ye başvurmuştur. TBMM Genel Kurulunda 15.04.2024 tarihinde alınan bir kararla (R)'nin yasama dokunulmazlığı kaldırılmış ve bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı (S) de milletvekili (R) hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde ceza davası açmıştır.

(R)'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını takiben, ana muhalefet partisinin milletvekili sıfatını taşımayan parti meclisi üyesi (P), TBMM Genel Kurulunda alınan "yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının" Anayasaya ve TBMM İçtüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle iptali talebiyle 19.04.2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur.

Sorular:

1. Anayasa Mahkemesinin (P)'nin yaptığı başvuruya ilişkin hangi aşamada, ne tür bir karar vermesi gerekmektedir? Gerekçeli olarak açıklayınız.
2. Milletvekili (R), TBMM Genel Kurulunda alınan bu karara karşı hangi yollara başvurabilir? Açıklayınız.

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-VI

(K), Eskişehir ili sınırları içerisinde tapuda kendi adına kayıtlı 2.500 m² büyüklüğünde bir taşınmazın malikidir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 12.03.2010 tarihli imar planı değişikliği ile (K)'ya ait taşınmaz "rekreasyon alanı" olarak ayrılmış ancak takip eden yıllarda Belediye tarafından herhangi bir kamulaştırma işlemi başlatılmamıştır. Bu süre zarfında (K), taşınmaz üzerinde yapılaşmaya yönelik herhangi bir izin alamadığı gibi, taşınmazını fiilen kullanma imkânını da yitirmiştir.

(K)'nın söz konusu duruma karşı yaptığı 06.05.2013 tarihli idari başvuru, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 13.06.2013 tarihli kararı ile reddedilmiştir.

Soru: (K)'nın bağlı bulunduğu (M) Vakfı, 28.06.2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeyle 13.06.2020 tarihli Belediye Başkanlığı kararının (K)'nın anayasal mülkiyet hakkını ihlal ettiğini iddia etmiş ve bu kararın sonuçlarının ortadan kaldırılması için gereğinin yapılmasını talep etmiştir. Bu başvurunun hukuki niteliği nedir? Anayasa Mahkemesi bu tür başvurularda hangi aşamalarda ne tür incelemeler yapar? Mahkeme bu başvuru ile ilgili olarak hangi aşamada ne karar vermelidir? Gerekçeli olarak cevaplayınız.

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-VII

(O), Kastamonu ili sınırları içerisinde 1985 yılında satın alma yoluyla edindiği ve tapuda kendi adına kayıtlı 4.800 m² büyüklüğündeki taşınmazın malikidir. Söz konusu taşınmaz üzerinde 2018 yılında yürütülen orman kadastro çalışması neticesinde taşınmazın orman sınırları içinde kaldığı tespit edilmiş; Orman Genel Müdürlüğü tarafından (O)'nun tapu kaydının iptali ve taşınmazın orman vasfıyla Hazine adına tescili istemiyle Kastamonu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştır.

Kastamonu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10.03.2020 tarihli kararıyla dava kabul edilerek (O)'nun tapusunun iptaline ve taşınmazın Hazine adına tesciline herhangi bir tazminat ödenmeksizin karar verilmiştir. (O)'nun bu karara karşı yaptığı istinaf başvurusu, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nin 15.09.2020 tarihli kararı ile reddedilmiştir. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi de 22.03.2022 tarihli kararıyla istinaf kararını onamıştır. Onama kararı, (O)'ya 02.05.2022 tarihinde tebliğ edilmiştir.

(O), söz konusu yargılama süreci sonucunda mülkiyet hakkının (Anayasa'nın 35. maddesi) ihlal edildiği iddiasıyla 10.06.2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştur. Başvuru dilekçesinde herhangi bir mazeret ileri sürülmemiştir.

Soru: Anayasa Mahkemesi (O)'nun başvurusu hakkında hangi aşamada, ne yönde bir karar vermelidir? Bireysel başvuruda gözetilen tüm kabul edilebilirlik koşulları açısından değerlendirerek gerekçeli olarak açıklayınız.

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-VIII

Milletvekili (T), milletvekili seçilmeden önce işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı yargılanmış, hakkında verilen mahkumiyet hükmü, Yargıtay'ın 03.10.2024 tarihli onama kararıyla kesinleşmiştir. Söz konusu kesinleşmiş mahkumiyet kararı, Yargıtay Başkanlığınca TBMM Başkanlığına gönderilen yazıyla bildirilmiştir.

TBMM Genel Kurulu'nun 15.10.2024 tarihli birleşiminde söz konusu yazı Başkanlık tarafından okunmuş ve (T)'nin Anayasa'nın 84. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca milletvekilliğinin düştüğü Genel Kurul'a bildirilmiştir. Bu işleme karşı (T) ve aynı yasama döneminde görev yapan bir diğer milletvekili (U), 20.10.2024 tarihinde ayrı ayrı dilekçelerle Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak Genel Kurul'da yapılan işlemin Anayasa'ya, kanuna ve İçtüzüğe aykırı olduğunu ileri sürerek Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptalini talep etmişlerdir.

Soru: Anayasa Mahkemesi söz konusu başvurular hakkında hangi aşamada, ne yönde bir karar vermelidir? Anayasa'nın 85. maddesinin kapsamı ve uygulanma şartları açısından gerekçeli olarak açıklayınız.